Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 26ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810228

PROCESSO N° 0032942-77.2025.8.17.2001

AUTORA: ANDREZZA GERMANA DE MELLO E SILVA

RÉ: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Relatório ANDREZZA GERMANA DE MELLO E SILVA, qualificando-se pela pena de procurador constituído, aforou AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, também qualificada, invocando disposições do Código do Consumidor e do Código Civil.

Reza a inicial que a Autora foi diagnosticada com dor de origem facetária e/ou discogênica refratária a tratamento conservador, necessitando se submeter aos procedimentos de bloqueio de nervos e terapia de infusão medicamentosa com o uso de diversos materiais. Aduz que a Operadora Ré negou autorização para os procedimentos e os materiais solicitados, o que fez após a instauração de junta médica.

Com isso, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para compelir a Operadora a autorizar a intervenção médica e os respectivos materiais, pugnando, no mérito, pela confirmação da medida e pelo recebimento de indenização por danos morais.

Juntou documentos.

O pleito antecipatório de tutela de urgência foi delimitado e deferido na decisão de ID n° 201601058, para compelir a Operadora Ré a autorizar e custear o uso dos materiais cirúrgicos que foram glosados, quais sejam, 04(quatro) cânulas de bloqueio nano sonovisível, de uma das 3(três) marcas indicadas pelo profissional na guia de ID n° 201380235.

No ID de n° 204179659, a Demandada contestou os pedidos, impugnando, preliminarmente, o pleito de concessão da gratuidade judiciária e sustentando, no mérito, em síntese, que a recusa se deu com lastro em parecer de Junta Médica regularmente constituída, sendo, pois, legítima a recusa, bem assim que deve ser realizada perícia judicial e que não houve dano moral.

Oportunizada a produção de outras provas, a Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a Operadora Ré reiterou o pleito de realização de perícia.

Autos conclusos. É o que basta relatar.

Julgamento

Antecipado O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do Código Procedimental Cível, haja vista que a prova documental coligida aos autos é suficiente para dirimir a controvérsia.

Não é demais dizer que vigora no direito processual pátrio o princípio da persuasão racional, segundo o qual a análise da conveniência e necessidade de instrução probatória cabe ao magistrado, que somente autorizará a produção desta ou daquela prova se por outros meios não estiver convencido da verdade dos fatos, o que não é o caso dos autos, conforme adiante se demonstrará.

Passo, portanto, ao julgamento.

Gratuidade

Judiciária A impugnação ao pedido de justiça gratuita é inócua, porquanto o benefício nem mesmo foi concedido na decisão inaugural, tendo a Autora, inclusive, recolhido as custas processuais.

Enfrento o mérito.

Discussão Cuida-se de pretensão que encerra obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos, de conhecida possibilidade jurídica, aviada entre Partes com legitimidade *'ad causam'* e interesse de agir, porquanto aforada por beneficiário de seguro saúde em face da respectiva Seguradora.

Verifico que a controvérsia a ser dirimida reside em saber se os materiais prescritos pelo médico da Demandante, como necessários aos procedimentos de bloqueio de nervos e terapia de infusão medicamentosa, devem ser custeados pela Requerida, diante da afirmativa dessa Parte de que o pleito excede a cobertura contratual.

Pois bem. Sem delongas, entendo que não prospera a tese da defesa. E, afirmo isso porque, como consignado desde a decisão inaugural, constitui prerrogativa exclusiva do profissional que assiste o(a) Paciente a indicação dos materiais que serão necessários aos procedimentos prescritos, conforme dicção do art. 7º, inc. I, da Resolução Normativa nº 424/2017, da Agência Nacional de Saúde.

É bem verdade que pode a Operadora instaurar Junta Médica para dirimir eventual divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto. Todavia, deve ser ressaltado que, em se tratando de órteses, próteses e materiais especiais (OPME), a instauração da Junta não pode ter por finalidade discutir a sua pertinência, já que a escolha de tais insumos, como dito, é prerrogativa do médico, e não da Operadora.

Com efeito, a própria Resolução nº 424/2017, da ANS, limita a instauração de Junta Médica às hipóteses em que (I) o médico não indicar 3(três) marcas disponíveis dos produtos solicitados ou (II) quando a Operadora discordar das marcas sugeridas. Transcreve-se:

Art. 7º (omissis)

Parágrafo único. ***A operadora deverá instaurar junta médica ou odontológica quando o profissional assistente não indicar as 3 (três) marcas ou a operadora discordar das marcas indicadas.***

No caso dos autos, verifico que o médico assistente indicou 3(três) fornecedores distintos para as cânulas de bloqueio nano sonovisível, como se infere da guia de ID nº 201380235, se desincumbindo do ônus imposto pela RN nº 424/2017[1].

Poderia, portanto, a Demandada instaurar a Junta Médica na hipótese de discordância das marcas indicadas pelo profissional.

Não foi, entretanto, o que aconteceu. Deveras, verifico que a Operadora não instauração a Junta Médica para definir as marcas dos materiais cirúrgicos, e sim para discutir a pertinência desses, o que, pela via obliqua, viola a Resolução nº 424/2017.

É dizer: ainda que a Operadora estivesse autorizada a instaurar a Junta Médica, não poderia tê-lo feito com finalidade distinta da prevista na dita Resolução, já que, assim agindo, terminou por tentar, em termos práticos, substituir o juízo clínico do médico assistente, o que não é permitido pela norma reguladora, que assegura a esse profissional a autonomia na escolha dos materiais.

Destarte, considerando que a Junta Médica foi instaurada com verdadeiro desvio de finalidade, não vejo como prestigiar o parecer conclusivo do Desempatador e, tampouco, como chancelar a recusa perpetrada pela Operadora.

E nem se cogite da realização de perícia judicial para a hipótese, porquanto claramente a Ré pretende, com a prova técnica, reabrir discussão sobre a pertinência do material indicado — e não apenas sobre as marcas disponíveis —, o que, como visto, afronta frontalmente o disposto na Resolução nº 424/2017 da ANS.

Logo, não tendo a Demandada demonstrado qualquer justificativa legítima para a recusa dos materiais cirúrgicos prescritos à Segurada, não se desincumbindo, pois, do ônus processualmente a ela imposto, no sentido de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, inc. II, do CPC), revela-se de rigor o acolhimento do pleito obrigacional e também do indenizatório.

Quanto a esse último, o dano e a relação de causalidade estão presentes não só pela negativa da cobertura do contrato, mas pelo sentido de perda em relação à reparação da saúde em momento delicado da Parte autora, objetivo primordial do tratamento médico perseguido.

Impõe-se, portanto, a reparação pretendida, essa consistente em indenização pecuniária que arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando a extensão do dano suportado pela Parte autora e as condições pessoais das Partes.

Registro que um valor acima do fixado parece-me exorbitante, bem próximo do enriquecimento sem causa. E, se menor, não alcançaria o objetivo visado pelo instituto da responsabilidade civil.

Decisão ISTO POSTO, na esteira da fundamentação supra e do mais visto nos autos, JULGO procedente a pretensão embutida na atrial, CONFIRMO a tutela provisória de urgência concedida na decisão de ID nº 201601058 e CONDENO a Demandada em arcar, definitivamente, com todos os custos dos materiais inerentes ao procedimento médico de que necessitou a Autora, quais sejam, 04(quatro) cânulas de bloqueio nano sonovisível, de uma das 3(três) marcas indicadas pelo profissional na guia de ID nº 201380235.

Com isso, DOU resolução de mérito ao processo, o que FAÇO com suporte no art. 487, inc. I, 1ª parte, do Código de Ritos Cíveis.

CONDENO, ainda, a Demandada em indenizar os danos morais impingidos à Demandante, esses que ARBITRO em R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA (Código Civil, art. 389, parágrafo único), desde o arbitramento, conforme a Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, e de juros de mora pela Taxa SELIC, desde a citação, observado o disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil.

Ante a sucumbência, CONDENO a Ré no ressarcimento das custas processuais atualizadas pelo IPCA desde o recolhimento e no pagamento de verba honorária, essa que FIXO em 10%(dez por cento) sobre o valor total da condenação (obrigação de fazer e de pagar), o que FAÇO com arrimo no art. 85, § 2º, da Lei de Ritos Cíveis, e na Súmula nº 199, do TJPE[2].

ADVIRTO as Partes, desde já, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será alvo de sanção, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC, haja vista o dever de cooperação e lealdade imposto a todos os atores processuais pelo art. 6º, da Lei de Ritos.

Transitada em julgado, ORDENO que arquivem-se os autos, ressalvada eventual manifestação executória.

P.R.I.

Recife-PE, 11 de junho de 2025.

Dia de São Barnabé.

Bel. DAMIÃO SEVERIANO DE SOUSA

Juiz de Direito

---

[1] Art. 7º (...) II - o profissional assistente deve justificar clinicamente a sua indicação e oferecer, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas.

[2] "A condenação em obrigação de fazer com valor econômico aferível deve ser incluída na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, junto com o montante da indenização."

Assinado eletronicamente por: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA
11/06/2025 12:16:26
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 206987258

25061112162614900000201577464

IMPRIMIR GERAR PDF